



PUTUSAN
Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Orlando Matondang als. Orlando Anak Dari Sahat Matondang;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP.Jalan Cilobak Rayano 2 -E Rt.003 Rw.001, Kelurahan Pangkalan Jati,Kecamatan Cinere, Kota Depok.,Tempat tinggal Jalan Jogokariyan MJ 3 Gg.Sidoasih,Kelurahan Mantrijeron,Kecamatan Mantrijeron,Kota Yogyakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2025 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 November 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2026

Terdakwa didampingi oleh Jonter Banuarea,S.H.,M.H.,Nero Misa Hasaki,S.H.,M.H dan Kamsi Harjanto,S.H.,Penasihat Hukum dari Law Firm Jonter Banuarea,S.H.,M.H & Partners,yang beralamat di Jalan Transand VI-VII No.11 Jatirangon,Jatisampurna,Pondok Gede,Bekasi.,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 324 /Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 22 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 22 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Orlando Matondang alias Orlando anak dari Sahat Matondang bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi tembakau sintesis dengan berat bruto sekitar 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi tembakau sintesis dengan berat bruto sekitar 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta bungkusnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merek IPHONE warna hitam dengan nomor simcard 085143550171.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Orlando Matondang Als. Orlando Anak Dari Sahat Matondang pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar jam 21.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2025, bertempat di Rumah Konveksi JJC yang beralamat Jl. Kp. Jogokariyan MJ 3 Gg. Sidoasih Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 terdakwa awalnya memesan narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun instagram "Lv.Bussiness" sebanyak 2R atau 2 (dua) gram dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran secara transfer pada Bank Aladin Syariah dengan nomor rekening 50248165737 atas nama Nazhima Putri Muharam, dan setelah terdakwa melakukan transfer tersebut kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada akun instagram "Lv.Bussiness". Pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 setelah terdakwa menerima alamat pengambilan paket narkotika jenis tembakau sintetis tersebut selanjutnya sekitar jam 17.30 wib terdakwa mengambil paket narkotika di daerah jalan raya Solo Yogyakarta tepatnya di daerah persawahan selanjutnya disimpan di saku celana bagian depan dan kemudian dibawa ke Rumah Konveksi JJC yang beralamat Jl. Kp. Jogokariyan MJ 3 Gg. Sidoasih Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta. Petugas Ditresnarkoba Polda DIY yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya informasi penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah Jl. Kp. Jogokariyan, pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar jam 21.15 wib mendatangi Rumah Konveksi JJC yang beralamat Jl. Kp. Jogokariyan MJ 3 Gg. Sidoasih Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto sekitar 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi tembakau sintesis dengan berat bruto sekitar 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta bungkusnya serta 1 (satu) buah HP merek IPHONE warna hitam dengan nomor simcard 085143550171.

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.Lab. : 2677/NNF/2025 tanggal 25 Agustus 2025, barang bukti diterima diberi No.Lab. : 2677/NNF/2025 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB - 6707/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,57799 gram.
2. BB - 6708/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,51973 gram.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Orlando Matondang Als. Orlando Anak Dari Sahat Matondang.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB - 6707/2025/NNF dan BB - 6708/2025/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa :

1. BB - 6707/2025/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,57000 gram.
2. BB - 6708/2025/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,51264 gram.

Dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diterangkan di atas tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau setidak-tidaknya bukan dalam kapasitas yang berhak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa terdakwa Orlando Matondang Als. Orlando Anak Dari Sahat Matondang pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar jam 21.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2025, bertempat di Rumah Konveksi JJC yang beralamat Jl. Kp. Jogokariyan MJ 3 Gg. Sidoasih Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi terkait penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Jl. Kp. Jogokariyan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar jam 21.15 wib mendatangi Rumah Konveksi JJC yang beralamat Jl. Kp. Jogokariyan MJ 3 Gg. Sidoasih Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya di duga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto sekitar 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya di duga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto sekitar 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta bungkusnya serta 1 (satu) buah HP merek IPHONE warna hitam dengan nomor simcard 085143550171.

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.Lab. : 2677/NNF/2025 tanggal 25 Agustus 2025, barang bukti diterima diberi No.Lab. : 2677/NNF/2025 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB - 6707/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,57799 gram.
2. BB - 6708/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,51973 gram.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Orlando Matondang Als. Orlando Anak Dari Sahat Matondang.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB - 6707/2025/NNF dan BB - 6708/2025/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa :

1. BB - 6707/2025/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,57000 gram.
2. BB - 6708/2025/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,51264 gram.

Dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diterangkan di atas tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau setidaknya bukan dalam kapasitas yang berhak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa Orlando Matondang Als. Orlando Anak Dari Sahat Matondang pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2025, bertempat di kamar terdakwa di Rumah Konveksi JJC yang beralamat Jl. Kp. Jogokariyan MJ 3 Gg. Sidoasih Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis pada akun instagram "butter_cokies13" sebanyak 1R atau 1 (satu) gram dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian disimpan di kamar terdakwa di Jl. Kp. Jogokariyan MJ 3 Gg. Sidoasih Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta. Sekitar jam 23.30 wib terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan / memakai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara menyiapkan tembakau sintetis kemudian dilinting menggunakan kertas paper selanjutnya dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok biasa, 1 (satu) linting tembakau sintetis oleh terdakwa digunakan sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Tembakau sintetis sebanyak 1R atau 1 (satu) gram yang dibeli terdakwa tersebut habis digunakan semuanya.

Terdakwa Orlando Matondang Als. Orlando Anak Dari Sahat Matondang dalam menggunakan/mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diterangkan di atas tanpa ijin dari yang berwenang atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subranjang Andilala,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik merupakan apa yang saksi lihat,saksi dengar,dan saksi alami sendiri;
 - Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2025,saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,ketika Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa,di Rumah Konveksi JJC yang terletak di Jalan Kp.Jogokariyan MJ 3 Gg.Sidoasih , Kel.Mantrijeron , Kec.Mantrijeron,Kota Yogyakarta;
 - Bahwa pada awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran tembakau sintesis,kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Terdakwa,akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan diketemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi tembakau sintesis dengan berat kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi tembakau sintesis dengan berat kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan,tembakau sintesis didapatkan Terdakwa dengan cara membeli melalui media sosial Instagram;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Tembakau sintesis dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),untuk 2 (dua) paket tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis dengan terlebih dahulu berkomunikasi melalui akun Instagram,kemudian setelah Terdakwa melakukan pembayaran melalu transfer bank,Terdakwa akan mendapatkan lokasi dimana tembakau sintesis tersebut dapat diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap dan mau bekerja sama,Terdakwa pula yang menunjukan dimana Terdakwa menyimpan tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan perusahaan konveksi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi tembakau sintesis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening Yang Di Dalamnya Di Duga Berisi Tembakau Sintetis Dengan Berat Bruto $\pm 0,79$ (nol Koma Tujuh Puluh Sembilan) Gram Beserta Bungkusnya,1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening Yang Di Dalamnya Di Duga Berisi Tembakau Sintetis Dengan Berat Bruto $\pm 0,77$ (nol Koma Tujuh Puluh Tujuh) Gram Beserta Bungkusnya,1 (satu) Buah Hand Phone Merek Iphone Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085143550171., ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut,Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Faisal Johan Ari C dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik merupakan apa yang saksi lihat,saksi dengar,dan saksi alami sendiri;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2025,saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,ketika Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa,di Rumah Konveksi JJC yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Kp.Jogokariyan MJ 3 Gg.Sidoasih , Kel.Mantrijeron ,
Kec.Mantrijeron,Kota Yogyakarta;

- Bahwa pada awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran tembakau sintesis,kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Terdakwa,akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi tembakau sintesis dengan berat kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi tembakau sintesis dengan berat kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan,tembakau sintesis didapatkan Terdakwa dengan cara membeli melalui media sosial Instagram;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Tembakau sintesis dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),untuk 2 (dua) paket tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis dengan terlebih dahulu berkomunikasi melalui akun Instagram,kemudian setelah Terdakwa melakukan pembayaran melalu transfer bank,Terdakwa akan mendapatkan lokasi dimana tembakau sintesis tersebut dapat diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap dan mau bekerja sama,Terdakwa pula yang menunjukan dimana Terdakwa menyimpan tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan perusahaan konveksi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi tembakau sintesis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening Yang Di Dalamnya Di Duga Berisi Tembakau Sintetis Dengan Berat Bruto $\pm$ 0,79 (nol Koma Tujuh Puluh Sembilan) Gram Beserta Bungkusnya,1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening Yang Di Dalamnya Di Duga Berisi Tembakau Sintetis Dengan Berat Bruto $\pm$ 0,77 (nol Koma Tujuh Puluh Tujuh) Gram Beserta Bungkusnya,1 (satu) Buah Hand Phone Merek Iphone Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085143550171., diketemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik merupakan apa yang Terdakwa dengar, Terdakwa lihat dan Terdakwa alami sendiri;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang, setelah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di tempat kerja Terdakwa di Rumah Konveksi JJC yang terletak di Jalan Kp. Jogokariyan MJ 3 Gg. Sidoasih, Kel. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis dengan cara membeli melalui akun media sosial Instagram, dengan nama akun "butter_cokies 13", sebanyak 29 (dua puluh sembilan) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi tembakau sintesis yang di beli dari akun Instagram "butter_cokies 13"
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis melalui media sosial instagram, dimana Terdakwa tidak bertemu dengan penjual, komunikasi dilakukan melalui akun media sosial Instagram, kemudian pembayaran dilakukan melalui transfer bank, selanjutnya setelah melakukan pembayaran, Terdakwa akan mendapatkan peta lokasi, dimana tembakau sintesis tersebut dapat diambil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli tembakau sintesis dari akun Instagram "butter_cokies 13"
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi tembakau sintesis sejak tahun 2012, tetapi pada tahun 2019, Terdakwa sempat menjalani rehabilitasi mandiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi tembakau sintesis agar bisa tidur, karena menderita insomnia atau gangguan tidur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjalani proses hukum Terdakwa berkeinginan untuk melanjutkan kuliah saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening Yang Di Dalamnya Di Duga Berisi Tembakau Sintetis Dengan Berat Bruto $\pm 0,79$ (nol Koma Tujuh Puluh Sembilan) Gram Beserta Bungkusnya;
2. 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening Yang Di Dalamnya Di Duga Berisi Tembakau Sintetis Dengan Berat Bruto $\pm 0,77$ (nol Koma Tujuh Puluh Tujuh) Gram Beserta Bungkusnya;
3. 1 (satu) Buah Hand Phone Merek Iphone Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085143550171

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba jenis tembakau sintesis
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pengamatan, pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, sekira pukul 21.15, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kerja Terdakwa, JJC Konveksi yang terletak di Jalan Kp. Jogokariyan MJ 3 Gg. Sidoasih, Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dikemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto sekitar 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto sekitar 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis dari akun instagram *butter_cokies 13*
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis melalui media sosial instagram, dimana Terdakwa tidak bertemu dengan penjual, komunikasi dilakukan melalui akun media sosial Instagram, kemudian pembayaran dilakukan melalui transfer bank, selanjutnya setelah melakukan pembayaran, Terdakwa akan mendapatkan peta lokasi, dimana tembakau sintesis tersebut dapat diambil;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintesis sejak tahun 2012 dan sempat menjalani rehabilitasi mandiri pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, membeli atau mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa dalam rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setiap orang yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah orang yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat subyek tindak pidana

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Orlando Matondang als. Orlando Anak Dari Sahat Matondang, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan, dapat menerangkan kejadian sesuai dalam dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah jenis narkotika golongan I baik narkotika dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tidak ditujukan kepada pihak lain, tapi perbuatan itu ditujukan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang Undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang Undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang Undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di tempat kerja Terdakwa di Rumah Konveksi JJC yang terletak di Jalan Kp.Jogokariyan MJ 3 Gg.Sidoasih, Kel.Mantrijeron, Kota Yogyakarta, karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis, dimana Tembakau sintesis tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui akun media sosial Instagram, dengan nama akun "butter_cokies 13", sebanyak 29 (dua puluh sembilan) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi tembakau sintesis yang di beli dari akun Instagram "butter_cokies 13", tetapi Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi tembakau sintesis dan mulai mengkonsumsi tembakau sintesis sejak tahun 2012, dimana pada tahun 2019, Terdakwa sempat menjalani rehabilitasi mandiri, untuk menghentikan kebiasaannya mengkonsumsi tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi tembakau sintesis dengan berat bruto sekitar 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi tembakau sintesis dengan berat bruto sekitar 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan BB - 6707/2025/NNF dan BB - 6708/2025/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum yang menyebutkan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Hand Phone Merek Iphone Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085143550171 merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto sekitar 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto sekitar 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, telah dipergunakan dalam pembuktian di persidangan, yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk



dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Orlando Matondang als. Orlando Anak Dari Sahat Matondang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri* "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening Yang Di Dalamnya Di Duga Berisi Tembakau Sintetis Dengan Berat Bruto $\pm$ 0,79 (nol Koma Tujuh Puluh Sembilan) Gram Beserta Bungkusnya;
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening Yang Di Dalamnya Di Duga Berisi Tembakau Sintetis Dengan Berat Bruto $\pm$ 0,77 (nol Koma Tujuh Puluh Tujuh) Gram Beserta Bungkusnya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hand Phone Merek Iphone Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085143550171

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025, oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum., Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimbang Krisdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum

Surya Laksemana, S.H

ttd

Reza Tyrama, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Rimbang Krisdianto, S.H